**TITULO: LA SOBERANIA SOBRE EL PEÑÓN DE GIBRALTAR**.

**AUTOR: RENATA DONATO.**

**RESUMEN.**

En 1713 el Rey de España cedió en propiedad la ciudad de Gibraltar al Reino Unido y desde entonces, las disputas sobre los términos y condiciones de la cesión han sido objeto de debate. Aquel peñón que Londres considera un territorio británico de ultramar, y sobre el que España pretende recuperar soberanía, constituye un engranaje geopolítico trascendental que excede la discusión teórica, por su ventajosa ubicación territorial y condiciones físicas. Tras el Brexit, urge una solución a la contienda, en el marco de los insistentes pedidos de las Naciones Unidas para la descolonización de Gibraltar, la creciente participación de la colonia en el proceso de cooperación, y el permiso de la UE para que el acuerdo de retirada sea negociado mediante acuerdos hispano-británicos.

**PALABRAS CLAVE**: España – Gibraltar - Reino Unido - Tratado de Utrecht – Soberanía - Cooperación Transfronteriza.

**HISTORIA**

En 1713, a cambio de la paz y de su reconocimiento como Rey de España, Felipe de Anjou, Felipe V, consintió la cesión a la Corona británica «la plena y entera propiedad de la ciudad y castillo de Gibraltar, junto con su puerto, defensas y fortaleza que le pertenecen, dando la dicha propiedad absolutamente, para que la tenga y goce con entero derecho y para siempre, sin excepción ni impedimento alguno». Estos fueron los términos establecidos en el tratado firmado en Utrecht el 13 de julio, agregando «que la propiedad se ceda a la Gran Bretaña sin jurisdicción alguna territorial y sin comunicación alguna abierta con el país circunvecino por parte de tierra»; y que «si en algún tiempo a la Corona de la Gran Bretaña le pareciere conveniente dar, vender, o enajenar de cualquier modo la propiedad de la dicha ciudad de Gibraltar, se ha convenido...que siempre se dará a la Corona de España la primera acción antes que a otros para redimirla».

La ocupación, entonces, es sancionada por el artículo 10 del Tratado de Utrecht, mediante una imprecisa terminología, de la que España sostiene que se ha cedido únicamente el uso y disfrute del Peñon, mientras que el Reino Unido sostiene que se ha cedido la soberanía.

A partir de entonces el Reino Unido ha hecho uso y goce de la ciudad de Gibraltar, aunque, sacando provecho de la ambigüedad de los términos del tratado, y en consonancia con su marcada actitud imperialista, se ha tomado el atrevimiento de atribuirse más derechos de los convenidos, sobre las aguas de Algeciras y sobre el istmo de tierra que unía al Castillo con la península, (que debía permanecer como "zona neutral"), al mismo tiempo que España tomaba una actitud permisiva y flexible sobre las restricciones impuestas en el tratado, como la creciente tolerancia de la comunicación por tierra, y el fortalecimiento de las relaciones comerciales, tanto regulares como irregulares.

El Reino Unido se caracteriza por conservar territorios de ultramar bajo su dominio, esparcidos a nivel mundial, mediante los que se asegura presencia y posicionamiento en los principales océanos y rutas marítimas del mundo. Los llamados "british overseas territories" son parte de su estrategia geopolítica típica, y Gibraltar es, efectivamente, uno de ellos, calificado desde 1830, como colonia de la corona (Crown Colony).

## EL INTERES SOBRE GIBRALTAR - SU POSICION ESTRATEGICA

El enfoque geoestratégico evidencia que la contienda por Gibraltar, así como de otros territorios dominados por potencias, trasciende la discusión teórica y engloba una disputa geopolítica, vinculada con razones de seguridad, de estrategia militar, económica, etc. El Estrecho de Gibraltar es uno de los puntos de estrangulamiento marítimo más estratégicos del mundo, que la hace atractiva en términos geopolíticos desde varias aristas:

Por su posición táctica para el tráfico marítimo, es un punto clave por ser la vía obligatoria para el transito fluvial entre el Mar Mediterráneo y el Océano Atlántico por una parte, y entre Europa y África por la otra[1]. Esto influye principalmente en dos aspectos: el militar y el comercial.

Su relevancia en el plano militar fue manifiesto durante la primera y segunda guerra mundial, ya que fue utilizado por los aliados como puerta de acceso al Mar Mediterráneo. También durante la guerra fría fue aprovechada por la OTAN para instalar bases navales, aéreas, de inteligencia y espionaje. Se desconoce, incluso, el peso militar que supone Gibraltar para la Gran Bretaña, ya que el Ministerio de Asuntos Exteriores se niega sistemáticamente a decir si hay servicios de inteligencia instalados en Gibraltar. El Ministerio de Defensa de Reino Unido (MoD) emplea a 952 personas en el Peñón, entre

[1] MACKINLAY LEICEAGA, José L.,"El estrecho de Gibraltar. Significación Geopolitica", *Revista general de Marina*, (documento digital https://revistamarina.cl/revistas/1986/5/mackinlay.pdf, pp. 1-2).

civiles y militares. La población total ronda los 33.000 habitantes, lo que significa que el 5% de todos los gibraltareños en edad laboral están empleados por el MoD.[2]

El estrecho es utilizado como base y escala de submarinos nucleares de Reino Unido y Estados Unidos.[3]

Además, las dimensiones físicas de Gibraltar proporcionan una ventaja natural ante un potencial conflicto bélico, ya que cualquier nave quedaría encerrada entre los confines del estrecho.

Desde el punto de vista económico-comercial, Gibraltar es una mina de oro: por esta vía fluye el 50% del tráfico marítimo mundial. Su horizonte comercial abarca el legal y el ilegal. En el primer extremo, su posición geográfica le permite beneficiarse de servidumbres de paso militares y comerciales, servidumbres en la producción de energía, en las instalaciones de defensa costera, y en acciones y presiones diplomáticas[4]. En cuanto al segundo, se caracteriza por un intenso traspaso de armas, personas y narcóticos, principalmente desde Marruecos.

Sus puertos juegan un papel central en el tráfico mundial de mercaderías y sus aguas están repletas de buques que entran y salen del Mediterráneo: petroleros, cargueros y patrulleras de la Royal Navy. Gibraltar se beneficia, por ejemplo, con el "bunkering", (Abastecimiento a buques), compitiendo a España con precios mucho más bajos, llevándose un alto porcentaje de una de las actividades económicas más lucrativas de los puertos[5]. Además, allí se concentran la mitad de los recursos y flota pesquera de la Unión Europea, y es un suelo que ofrece una gran seguridad para la instalación de bases submarinas, lo que también juega un papel importante en la relevancia de Gibraltar en el marco geopolítico.

## LOS MANDATOS DE UTRECHT Y LA REALIDAD.

La cesión de Gibraltar hecha por España a Gran Bretaña en 1713 fue establecida mediante una imprecisa terminología en el articulo 10 del Tratado de Utrecht.

---

[2] KENNARD, Matt, "Gibraltar: el Peñón militarizado de Gran Bretaña tras el Brexit", 2023, (https://www.declassifieduk.org/es/gibraltar-el-penon-militarizado-de-gran-bretana-tras-el-brexit/).
[3] GONZALEZ GARCIA, Inmaculada, y ROMERO BARTUMEUS, Luis, "La utilización de Gibraltar como base y escala de submarinos nucleares de Reino Unido y Estados Unidos", Revista española de derecho internacional, ISSN 0034-9380, Vol. 75, Nº 2, 2023 (pp. 430-432).
[4] MORENO NAVARRO, Jesus G., VENTURA FERNANDEZ, Jesus, y otro, "El estrecho de Gibraltar como encrucijada de estrategias para el desarrollo", Universidad de Sevilla, 2009, Sevilla, (p. 2).
[5] Ob. Cit., (p. 10).

El primer conflicto radica en la extensión del territorio cedido, que comprende "la ciudad y castillo de Gibraltar, junto con su puerto, defensas y fortaleza que le pertenecen". El istmo arenoso que une al castillo con la península debía ser una zona neutral, por lo que el Reino Unido la ocupa antijurídicamente, así como la bahía de Algeciras.

La segunda condición que establece el tratado es no tener comunicación alguna abierta con el país circunvecino por parte de tierra. Esta restricción fue dejada de lado por España por el incremento de las relaciones comerciales, y específicamente, desde 1985, en un intento de favorecer los intercambios y avanzar en las negociaciones para la retrocesión. Sin embargo, la apertura de las comunicaciones ha sido mas bien un reforzamiento del estatuto de Gibraltar como unidad política y económica independiente, en contra de los intereses españoles.

Finalmente, la tercera condición establece el derecho de España a "redimir" Gibraltar en caso de que al Reino Unido "le pareciera conveniente dar, vender o enajenar de cualquier modo la propiedad cedida". Este extremo se ha confirmado cuando el Reino Unido ha otorgado a Gibraltar una nueva constitución que le asegura un estatuto de autogobierno. En síntesis, el Reino Unido ha "enajenado" su propiedad en favor de la propia población gibraltareña, con lo cual, parece ser que se ha activado el mecanismo de retrocesión del Tratado de Utrecht, y España ha recuperado los derechos soberanos de origen sobre el Estrecho.

El análisis de las tres condiciones pactadas revela que el posicionamiento jurídico británico sobre Gibraltar en la práctica, no solo se excede de lo inicialmente convenido y efectivamente cedido, sino que además ha operado la condición resolutoria prevista en Utrecht, y España recuperó el derecho a la propiedad de la península.

## LAS NEGOCIACIONES

La matriz de la contienda se configura de modo que el Reino Unido sostiene, primero, que la cesión ha implicado una adquisición de soberanía, no solo sobre el territorio sino también sobre las aguas contiguas. España, por su parte, sostiene que la cesión solamente abarca la propiedad y el disfrute del territorio, pero no la soberanía, y respecto de las aguas, insiste en la teoría de la costa seca, que supone que la propia costa sirve como delimitación natural al ejercicio del poder de Gran Bretaña: la costa, en si misma, es la frontera.

Las negociaciones bilaterales entre España y Gran Bretaña fueron reiteradamente infructíferas en la historia, pero el problema de Gibraltar vuelve a adquirir una dimensión trascendental con la intervención de las Naciones Unidas a partir de que fuera incluida por la Asamblea General en el listado de territorios pendientes de descolonización.

La ONU considera a Gibraltar como un "territorio no autónomo pendiente de descolonización". Mediante la Resolución 2070-XX en 1965 invita por primera vez a los gobiernos de España y Reino Unido a iniciar sin demora conversaciones sobre la soberanía de Gibraltar, y dos años después, establece que toda situación colonial que destruya parcial o totalmente la unidad nacional y la integridad territorial de un país es incompatible con los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas. En 1968, el órgano pide al Reino Unido poner término a la situación colonial de Gibraltar antes del 1 de octubre de 1969. La posición de la ONU es que la descolonización debe encauzarse por vía de negociaciones bilaterales entre España y Reino Unido, y continúa, hasta la fecha, insistiendo y fomentando dichas negociaciones.

Varios fueron los intentos de cooperación y negociación por las coronas española e inglesa desde aquella época, condensadas en tratados como la Declaración de Lisboa del 10 de abril de 1980, y la Declaración de Bruselas del 27 de noviembre de 1984, sentando las bases de la cooperación en un espíritu de amistad y buena fe, que, pero, no han dado frutos por las discrepancias en la interpretación de algunos de sus términos y la falta de predisposición a la negociación por los sucesivos dirigentes británicos[6].

Estas declaraciones preveían el establecimiento de un proceso negociado para solucionar todas las diferencias, cooperando para el beneficio mutuo en materia económica, cultural, aérea, militar y medio-ambiental, y también se previó textualmente que deberán ser tratadas las cuestiones de soberanía. Fueron creados los grupos de trabajo para los aspectos de tráfico aéreo, cooperación económica, cultura, transporte y medio ambiente, pero ninguno para abordar el mas importante, la soberanía, extremo “reservado” para la vía diplomática a cargo de los Ministerios de Asuntos Exteriores, que deberían reunirse anualmente, sin resultados apreciables hasta hoy[7].

[6] REMIRO BROTÓNS, Antonio, “Regreso a Gibraltar: acuerdos y desacuerdos hispano-britanicos”, *Revista jurídica Universidad Autónoma de Madrid*, 2004, Madrid (p. 133-181).
[7] GONZALEZ GARCIA, Inmaculada, “Gibraltar: cooperación transfronteriza y nuevo foro tripartito de dialogo”, *Revista electrónica de estudios internacionales*, 2005, (pp. 2-27).

No obstante la conformación de los grupos, las negociaciones nunca han dado lugar a tratados internacionales vinculantes, sino solo a acuerdos no normativos o de "soft law", como el acuerdo sobre pesca y el acuerdo sobre aeropuerto.

España ha mantenido un espíritu negociador, proponiendo acuerdos de cosoberanía, evidenciando su predisposición a respetar y proteger los intereses de los gibraltareños. El acuerdo propuesto en 1966 planteaba a los gibraltareños mantener sus libertades religiosas y políticas, conservar la nacionalidad británica, los puestos de trabajo, las leyes locales, entre otras. Con sus propuestas, España pretendía que los intereses específicos de los habitantes de Gibraltar fueran separados de los privativamente ingleses.

La respuesta británica fue someter a Gibraltar a un referéndum sobre su soberanía, que arrojó un 99% de votos favorables a la dominación británica. Este referéndum tiene dos consecuencias contradictorias. Formalmente, atenta contra el artículo 10 del Tratado de Utrecht, que concede a España prioridad para recuperar la plaza en el caso de que Inglaterra decidiese alterar o ceder su dominio. Sin embargo, el pueblo de Gibraltar manifiesta su deseo de seguir siendo colonia inglesa, hecho capitalizado por Gran Bretaña para sostener que el Peñón de Gibraltar le pertenece.

Aunque el Comité de los 24 (Comité de Descolonización de la ONU) haya repudiado el referéndum y no respalde sus aspiraciones, Gran Bretaña está dispuesta a mantener a todo trance Gibraltar.

A partir del plebiscito, unos años después, en 1969, entraba en vigor la Constitución de Gibraltar, que modifica para siempre las negociaciones sobre la región. El Reino Unido reconoce a Gibraltar un alto grado de autonomía y se compromete a no negociar bilateralmente su devolución a España. La resolución del conflicto, ante la negativa inglesa al debate directo con España, se complejiza en la medida en que España no reconoce a Gibraltar el rango de "país soberano" necesario para incluirlo como parte en una negociación trilateral.

Los dirigentes españoles han manifestado en ocasiones, que el objetivo inglés tras el referéndum es el de enfrentar a los gibraltareños con España, y que la presencia británica en un trozo de territorio español atenta contra la unidad y la integridad territorial española, independientemente de cual sea el estatuto jurídico con el que el Reino Unido pretenda

enmascarar su dominación[8]. Hay quienes sostienen que, en realidad, a Inglaterra le preocupa poco el problema de los gibraltareños, aunque los utiliza como caballo de batalla[9].

España, que continúa intentando ejecutar su derecho de retracto conforme al tratado de Utrecht, pretende impedir que la población gibraltareña fuera reconocida como titular de un derecho de libre determinación, que la hiciera susceptible de conducir a la independencia o a su asociación con Gran Bretaña.

De la historia se extrae que es España quien demuestra mayor voluntad negociadora. En más de una ocasión ha propuesto acuerdos para compartir la soberanía sobre la península, que no han tenido acogida por la otra parte. Recientemente ha reiterado su propuesta tras el Brexit, ocasión que obliga a la revisión del régimen jurídico y practico de Gibraltar, ofreciendo, entre otras cosas, la doble nacionalidad para los gibraltareños y el respeto de su autonomía. Los gibraltareños, que a su tiempo se manifestaron a favor de la permanencia en la UE, podrían aprovechar la oportunidad para desprenderse de los intereses británicos, pero las negociaciones, hasta la fecha, no ha concluido.

## LA COOPERACION TRANSFRONTERIZA Y LA SUBJETIVIDAD DE GIBRALTAR.

La cooperación transfronteriza es necesaria y positiva no solo en cuanto al intento de solucionar la contienda histórica de la soberanía sobre Gibraltar, sino también encauzar los vínculos cotidianos de las poblaciones que conviven de uno y otro lado de la Verja.

El **foro tripartito** se crea en 2004, como una instancia separada del proceso de Bruselas, para dar cauce a la cooperación internacional entre España e Inglaterra, incluyendo también a Gibraltar. Es un engranaje clave para el avance en la resolución de conflictos ya que ha permitido institucionalizar la necesaria cooperación transfronteriza con Gibraltar, que hasta entonces carecía de formato específico por no tener, este último, la personalidad jurídica internacional necesaria para entablar por sí mismo, tratados internacionales[10].

[8] ESTRADA GUTIERREZ, J. G., "En que consiste el problema del Peñón de Gibraltar, *Revista de las Fuerzas Armadas*, 105, 1982, (pp. 216–222).
[9] Ob. Cit.
[10] DEL VALLE GALVEZ, Alejandro., "Gibraltar, de foro tripartito a cuatripartito: entre la cooperación transfronteriza y la soberanía", Real Instituto Elcano, 2012, Madrid (pp.5-9).

De hecho, la propia Asamblea General de las Naciones Unidas, instó a los Gobiernos de España y del Reino Unido a que, escuchando los intereses y las aspiraciones de Gibraltar que fueran legítimos conforme al derecho internacional, y de conformidad con el espíritu de la Carta, llegaran a una solución definitiva de la cuestión[11].

Sin embargo, estas actividades carecen de cobertura jurídica formal, ya que entre España y el Reino Unido no se han adoptado tratados que atribuyan a las autoridades territoriales, las competencias necesarias para formular acuerdos vinculantes, siendo entonces los frutos del foro de dialogo, acuerdos no normativos, llamados también "gentlemen´s agreements".

El foro contiene dos estructuras dentro de su esqueleto: el foro tripartito y la Comisión Mixta Gobierno de Gibraltar - Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar (integrada por Algeciras, La Línea, San Roque, Los Barrios, Tarifa, Jimena, Castellar y Andalucía). En el primero, el gobierno de España, del Reino Unido y de la Colonia, se relacionan a nivel interestatal respecto de materias reservadas a su soberanía, mientras que en el segundo la cooperación se lleva a cabo a nivel subestatal entre las propias autoridades municipales.

La solución a problemas relativos a la delimitación de fronteras (terrestres, marítimas y aéreas), por tratarse de un atributo de la soberanía de los Estados, es competencia exclusiva de los Gobiernos centrales, y Gibraltar queda entonces excluida de la toma de decisiones en la materia. Lo mismo ocurre en relación a las restricciones que pudieran establecerse en la frontera respecto de la libre circulación de personas y mercancías.

En línea con lo previsto en el art. 299, 4º TCE[12], al asumir el Reino Unido la titularidad de las relaciones exteriores de Gibraltar, queda este vinculado por los acuerdos que adopte el Reino Unido[13]. Reino Unido se ha negado a entablar conversaciones sobre la soberanía

[11] Asamblea general de la ONU A/AC.109/2021/8, Distr. general 26 de marzo de 2021, Comité Especial encargado de Examinar la Situación con respecto a la Aplicación de la Declaración sobre la Concesión de la Independencia a los Países y Pueblos Coloniales.
[12] Art 299 TCE pfo. 4: "*Las disposiciones del presente Tratado se aplicarán a los territorios europeos cuyas relaciones exteriores asuma un estado miembro*".
[13] RODRIGUEZ BENOT, Andrés, "Acuerdos de cooperación entre España y el Reino Unido de 19 de abril de 2000 a propósito de Gibraltar". *Revista española de derecho internacional*, *52*(1), 2000, (pp. 273-275)

sin el consentimiento de Gibraltar[14], mientras que España, por su parte, insiste en la negociación bilateral[15].

La cooperación en otros ámbitos materiales, como en la educación, la cultura, la investigación, la gestión de servicios públicos, la asistencia en materia sanitaria, la protección del medio ambiente, entre otras, sí es susceptible de desarrollarse en un nivel subestatal. Así, por ejemplo, los municipios representados en el Consejo para la Coordinación Económica han actuado sobre la gestión y administración del aeropuerto, y se creó el Instituto Transfronterizo del Estrecho de Gibraltar (ITEG) para abordar temas como la educación, la cultura o el medio ambiente, promoviendo acciones específicas de mutuo beneficio, etc.

**EL FORO TRIPARTITO**.

En el foro tripartito se abordan los diálogos referidos a materias de naturaleza interestatal, de competencia exclusiva de los Estados soberanos, siendo un gran avance el haber atribuido voz y voto al gobierno gibraltareño. Se trata de un foro de dialogo y no de negociación. El Sr. Caruana ha declarado respecto del foro: "All three parties are clear: this is not a negotiation about sovereignty; this is not a bilateral process; this is a process of dialogue, as opposed to negotiation, and it is between three parties"[16].

No obstante la participación concedida a Gibraltar, no se le reconoce igualdad constitucional con España y el Reino Unido para la cooperación interestatal, sino que la colonia cuenta con derecho de veto a las decisiones adoptadas por los dos Estados soberanos (legitimados exclusivos en materia de soberanía) [17]. Este derecho está implícito en la clausula que establece que el Reino Unido no prestará su consentimiento cuando el Gobierno de Gibraltar no estuviere conforme[18]. El requerimiento del consentimiento de

[14] Asamblea general de la ONU A/AC.109/2021/8, Distr. general 26 de marzo de 2021, Comité Especial encargado de Examinar la Situación con respecto a la Aplicación de la Declaración sobre la Concesión de la Independencia a los Países y Pueblos Coloniales, (documento digital https://documents.un.org/doc/undoc/gen/n21/075/58/pdf/n2107558.pdf?token=4vn03C1sLJF9brTW13&fe=true).
[15] Ob. Cit.
[16] GONZALEZ GARCIA, Inmaculada, "Gibraltar: cooperación transfronteriza y nuevo foro tripartito de dialogo", *Revista electrónica de estudios internacionales*, 2005, (pp. 2-27).

[18] Consultar: El País, de 17 de diciembre de 2004: "España acepta formalmente que Gibraltar puede vetar cualquier acuerdo sobre su futuro"; y El Mundo (de igual fecha): "España otorga a Gibraltar derecho de veto en las negociaciones"; Elmundo.es, de 25 de diciembre de 2004: "Rechazo al nuevo foro tripartito. Rajoy visitará en enero La Línea de la Concepción para protestar contra la estrategia de Zapatero sobre Gibraltar"; y Europa Sur digital, de 29 de diciembre del mismo año: "Juárez duda de la idoneidad de

Gibraltar tiene sentido en cuanto la experiencia histórica delata la dificultad material de ejecutar acuerdos en su territorio sin la aquiescencia del primer afectado, como sucedió, por ejemplo, con la "Declaración conjunta sobre el aeropuerto de Gibraltar", suscrita en 1987 por los Gobiernos centrales español y británico, que nunca se llegó a aplicar por oposición de las autoridades locales. Sin embargo, su incorporación como sujeto de derechos internacionales debilita el posicionamiento Español en cuanto su pretensión de recupero de soberanía sobre ella va en franca contraposición a tal reconocimiento.

Los tres Estados se benefician de este mecanismo de cooperación: España lo concibe como una estrategia para crear las condiciones necesarias que le permiten recuperar la soberanía del Peñón[19]. Sin embargo, se mantiene firme en su falta de voluntad de negociar directamente con Gibraltar, porque ello implicaría reconocerle una autonomía que contraría la expectativa de recupero de la soberanía sobre él, aunque acepta considerar las opiniones de los gibraltareños, en consonancia a lo solicitado por las Naciones Unidas.

Gibraltar lo toma como la oportunidad para reforzar su posición como sujeto de derecho internacional, y hacer entender a los demás partidos que la solución al conflicto tiene que pasar necesariamente por el reconocimiento del derecho de autodeterminación, permitiéndole a la actual colonia decidir su propio rumbo libremente[20] y dejar de formar parte de la lista de Territorios No Autónomos[21].

El Gobierno del Reino Unido sigue sosteniendo su voluntad de no llegar a ningún acuerdo bilateral con España, que vaya en contra de los intereses de Gibraltar.

Subyace, por lo tanto, una voluntad por parte de los 3 gobiernos de abrirse al dialogo sobre la disputa histórica de la soberanía del Peñón, sin renunciar a sus planteamientos y posiciones, con la intención de sentar las bases que servirán, en el futuro, a establecer un acuerdo que ponga fin a la contienda histórica.

El foro tripartito no ha celebrado reuniones desde el 2010.

**EL BREXIT**

otorgar veto al Peñón - El alcalde de La Línea afirma que el proceso abierto sólo busca agasajar al gibraltareño" y de 10 de enero de 2005: "El PP llama "insensato" a Zapatero por dar el veto al Peñón"

[19] GONZALEZ GARCIA, Inmaculada, "Gibraltar: cooperación transfronteriza y nuevo foro tripartito de dialogo", *Revista electrónica de estudios internacionales*, 2005, (pp. 2-27).

[20] GONZALEZ GARCIA, Inmaculada, "La nueva estrategia para Gibraltar" *Revista Española de Derecho Internacional*, Vol. 58, No. 2, 2006, pp. 821-842.

El brexit resalta una vez más los problemas de calificación de Gibraltar como territorio de ultramar de dominio británico, o como territorio español, cedido en su uso y goce, y pendiente de recuperación por ejecución del articulo 10 del Tratado de Utrecht tras la modificación de su estatuto jurídico. Las repercusiones de adoptar una u otra calificación, son antagónicas, por ello las instituciones europeas han aceptado que el extremo gibraltareño del acuerdo de retirada sea abordado bilateralmente entre España y el Reino Unido[22].

La retirada del Reino Unido de la Unión Europea abre una nueva ventana de oportunidad para intentar resolver el problema del estatus de Gibraltar, mas aún teniendo en cuenta que la población gibraltareña votó en el referéndum, casi unánimemente a favor de la permanencia en Europa (con un resultado de 95,9%) demostrando que sus intereses distan considerablemente de los británicos.

España sostiene que Gibraltar no es parte del Reino Unido[23] sino un territorio cuyas relaciones exteriores son de su responsabilidad[24]. Sin embargo, Reino Unido lo considera parte de su territorio, y pretende hacerle extensivas todas las consecuencias de la retirada de la UE, tal como expresó la cámara de los Lores en 2017, mostrándose reacia a la negociación bilateral salvo para cuestiones específicas[25]. Por su parte, el Gobierno de Gibraltar propuso un Brexit "flexible", con el objetivo de que las negociaciones permitieran otorgar al Peñón un estatuto intermedio, diferenciado para su territorio.

Tras el Brexit, el Consejo Europeo ha establecido que "Gibraltar no estará comprendido en el ámbito de aplicación de los futuros acuerdos entre la UE y Reino Unido" y que los "acuerdos separados entre la UE y Reino Unido sobre Gibraltar requerirán la previa aprobación de España". Esto se recoge en una Declaración del Consejo Europeo y de la Comisión Europea, que forma parte de lo acordado en el Consejo Europeo de 25 de noviembre[26].

[22] ORTEGA CARCELÉN, Martín, "La propuesta de cosoberanía para Gibraltar: beneficios para todos", Real Instituto Elcano, 2007, Madrid, (pp 2-7).
[23] "Negociaciones sobre la retirada del Reino Unido de la UE", Secretaria de Estado para la UE, Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Madrid, abril de 2017 (pp. 15-16).
[24] MOLINA, Ignacio, "Gibraltar: una posible solución de soberanía difuminada y funciones compartidas", Real Instituto Elcano, 2008, Madrid, (pp. 7-8).
[25] House of Lords, "Brexit: Gibraltar", 1/III/2017 (https://publications.parliament.uk/pa/ld201617/ldselect/ldeucom/116/116.pdf)
[26] https://www.lamoncloa.gob.es/brexit/gibraltar/Paginas/index.aspx

Constituye un gran avance para España que ningún acuerdo entre la Unión Europea y Reino Unido pueda aplicarse al territorio de Gibraltar sin su conformidad, ya que implica el reconocimiento por parte de la UE de una situación jurídica indefinida, siendo la primera ocasión en que el derecho de la Union recoge disposiciones relativas a Gibraltar negociadas por España[27].

El Estado español ha aprovechado la oportunidad para plantear, nuevamente, una oferta de soberanía compartida que permitiese la continuación de la aplicación de los Tratados de la UE a Gibraltar[28]. La propuesta incluía una cosoberanía hispano-británica sobre el territorio, una doble nacionalidad para los gibraltareños y un estatuto especial dentro de la UE que respetara su autonomía[29]. El acuerdo contaba con varias aristas positivas, como el hecho de corresponderse con los intereses gibraltareños, manifestados en ocasión del referéndum, y el potencial de explotación económica, además de que la retirada de Gibraltar supondría para ella un aislamiento muy gravoso[30].

Lo cierto es que aún no se ha logrado un acuerdo respecto de la soberanía. La aplicación específica a Gibraltar del Acuerdo de Retirada se rige por el "Protocolo sobre Gibraltar" anejo a dicho Acuerdo, y también han concluido un paquete de convenios bilaterales sobre derechos de los ciudadanos, tabaco, medio ambiente, cooperación policial, aduanera y fiscal.

## CONCLUSION

La contienda se sintetiza en función de la trascendencia jurídica de la nueva constitución de Gibraltar otorgada por el Reino Unido, ya que, si efectivamente constituyó una cesión de la propiedad hacia la propia población gibraltareña, entonces se ha activado el mecanismo de retrocesión de Utrecht, y España ha recuperado el dominio y soberanía sobre el territorio.

España sostiene que Gibraltar no es parte integrante del Reino Unido, sino que es una colonia británica en territorio español, ratificando plenamente la posición de la ONU sobre la materia, y abogando insistentemente por recuperar la propiedad y soberanía sobre

[27] https://www.lamoncloa.gob.es/brexit/gibraltar/Paginas/index.aspx
[28] Intervención de España ante la ONU sobre Gibraltar, 4/X/2016, (documento digital http://www.spainun.org/wpcontent/uploads/2016/10/Intervenci%C3%B3n-Espa%C3%B1a-Item-58-71AG-versi%C3%B3n-compiladaESP.ING_.pdf).
[29] ORTEGA CARCELÉN, Martín, "La propuesta de cosoberanía para Gibraltar: beneficios para todos", Real Instituto Elcano, 2007, Madrid, (pp 2-7).
[30] Ob. Cit.

el Peñón a través de la ejecución del articulo 10 del Tratado de Utrecht. España pone sus esfuerzos para ser tenido en cuenta en las negociaciones sobre Gibraltar, y se muestra abierto a la cooperación y al dialogo para alcanzar una solución en términos pacíficos, tanto con los británicos, a quienes ha propuesto acuerdos de cosoberanía y transigido sobre variados puntos, como con los propios gibraltareños, a quienes ha ofrecido un amplio margen de autonomía dentro de la estructura constitucional española y europea.

El Reino Unido es firme en su negativa a ceder en la disputa, actitud que ha ido encauzando de diversas maneras a lo largo del tiempo para ajustarse a las disposiciones de la ONU y a las insistencias del pueblo y gobierno gibraltareño, pero siempre reticente a desprenderse del Peñón en manos de España.

Gibraltar, que lucha por su reconocimiento como territorio autónomo y como sujeto del derecho de libre determinación, ha logrado posicionarse dentro del esquema de negociación que solía ser bilateral, adquiriendo un derecho de veto que le permite imponer sus intereses. Considero que su participación formal en la cooperación transfronteriza es irreversible, y que ninguna propuesta de resolución sería viable sin su conformidad. Sin embargo, considero que esta circunstancia es perjudicial para los intereses españoles, cuya posición pierde virtualidad en la discusión.

Las Naciones Unidas consideran a Gibraltar como un "territorio no autónomo pendiente de descolonización", y manda a encauzar la descolonización de forma bilateral entre España y Reino Unido, insistiendo en ello desde 1965. Su postura es favorable a los intereses españoles ya que, de haberle reconocido un derecho de autodeterminación, la pretensión española hubiera devenido incompatible por una norma de Derecho Internacional.

Considero que la “buena voluntad” española en la negociación ha sido perjudicial para sus propios intereses. Su actitud tan permisiva y flexible a la hora de negociar, más aún ante la rigidez del Reino Unido en la materia, ha debilitado su status. Haber cedido terreno desde tantas aristas, iniciando por el comercio por vía terrestre hasta las propuestas de cosoberanía, más el hecho de dar espacio, hasta cierto punto, a la opinión del gobierno de la Colonia en la cooperación transfronteriza, demuestra una blandura que ha enervado su fuerza y peso en la discusión, de la que su contrincante se beneficia pasivamente.

En la otra cara de la moneda española, aunque existen diferencias legales significativas, es evidente que Marruecos también busca justificaciones adicionales para equiparar sus reclamos sobre Ceuta, Melilla, a los de España con respecto a Gibraltar.

A pesar de que no será tarea fácil que el Reino Unido acepte lo acaecido y honre su deber, es primordial resguardar que en ningún caso se diera lugar a medidas inamistosas, y también permitir a los intereses gibraltareños adquirir protagonismo ya que, en definitiva, son los principales afectados en la puja entre gigantes.

**BIBLIOGRAFIA CONSULTADA.**

Asamblea general de la ONU A/AC.109/2021/8, Distr. general 26 de marzo de 2021, Comité Especial encargado de Examinar la Situación con respecto a la Aplicación de la Declaración sobre la Concesión de la Independencia a los Países y Pueblos Coloniales, (documento digital https://documents.un.org/doc/undoc/gen/n21/075/58/pdf/n2107558.pdf?token=4vn03C1sLJF9brTW13&fe=true).

DEL VALLE GALVEZ, Alejandro., "Gibraltar, de foro tripartito a cuatripartito: entre la cooperación transfronteriza y la soberanía", Real Instituto Elcano, 2012, Madrid (pp.5-9).

Disputa soberana con Gran Bretaña. Los casos de las Isla Malvinas, Gibraltar y Hong Kong", Cámara de Diputados de la Nación Argentina, (documento digital, https://www2.hcdn.gob.ar/export/hcdn/diplomacia_parlamentaria/malvinas/xUNLax.pdf, pp. 4-6).

ESTRADA GUTIERREZ, J. G., "En que consiste el problema del Peñón de Gibraltar, *Revista de las Fuerzas Armadas*, 105, 1982, (pp. 216–222).

GONZALEZ GARCIA, Inmaculada, "Gibraltar: cooperación transfronteriza y nuevo foro tripartito de dialogo", *Revista electrónica de estudios internacionales*, 2005, (pp. 2-27).

GONZALEZ GARCIA, Inmaculada, "La nueva estrategia para Gibraltar" *Revista Española de Derecho Internacional*, Vol. 58, No. 2, 2006, (22 paginas).

GONZALEZ GARCIA, Inmaculada, y ROMERO BARTUMEUS, Luis, "La utilización de Gibraltar como base y escala de submarinos nucleares de Reino Unido y Estados

Unidos", *Revista española de derecho internacional*, ISSN 0034-9380, Vol. 75, Nº 2, 2023 (pp. 430-432)

Intervención de España ante la ONU sobre Gibraltar, 4/X/2016, (documento digital http://www.spainun.org/wpcontent/uploads/2016/10/Intervenci%C3%B3n-Espa%C3%B1a-Item-58-71AG-versi%C3%B3n-compiladaESP.ING_.pdf).

KENNARD, Matt, "Gibraltar: el Peñón militarizado de Gran Bretaña tras el Brexit", 2023, (https://www.declassifieduk.org/es/gibraltar-el-penon-militarizado-de-gran-bretana-tras-el-brexit/).

LLAUDES, Salvador et al., "España ante el Brexit", Real Instituto Elcano, 2018, Madrid, (pp. 22-26)

MACKINLAY LEICEAGA, José L., "El estrecho de Gibraltar. Significacion Geopolitica", *Revista general de Marina*, (documento digital https://revistamarina.cl/revistas/1986/5/mackinlay.pdf, pp. 1-2).

MOLINA, Ignacio, "Gibraltar: una posible solución de soberanía difuminada y funciones compartidas", Real Instituto Elcano, 2008, Madrid, (pp. 7-8).

MORENO NAVARRO, Jesus G. et al., "El estrecho de Gibraltar como encrucijada de estrategias para el desarrollo", Universidad de Sevilla, 2009, Sevilla, (p. 10).

ORTEGA CARCELÉN, Martín, "Gibraltar y el Tratado de Utrecht", Real Instituto Elcano, 2013, Madrid (pp. 4-7).

ORTEGA CARCELÉN, Martín, "La propuesta de cosoberanía para Gibraltar: beneficios para todos", Real Instituto Elcano, 2007, Madrid, (pp 2-7).

REMIRO BROTÓNS, Antonio, "Regreso a Gibraltar: acuerdos y desacuerdos hispano-britanicos", *Revista jurídica Universidad Autónoma de Madrid*, 2004, Madrid (p. 133-181).

RODRIGUEZ BENOT, Andrés, "Acuerdos de cooperación entre España y el Reino Unido de 19 de abril de 2000 a propósito de Gibraltar". *Revista española de derecho internacional*, *52*(1), 2000, (pp. 273-275)

Secretaria de Estado para la UE, Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, "Negociaciones sobre la retirada del Reino Unido de la UE", Madrid, abril de 2017 (pp. 15-16).